

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरू
(प्रतिनिधि सभानियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१

प्रस्तुतकर्ता: माननीय मन्त्री नवल किशोर साह सुडी

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यहरूको नाम, थर
१.	मा. भगवती चौधरी
२.	मा. प्रेम सुवाल
३.	मा. रोशन कार्की
४.	मा. प्रकाश ज्वाला
५.	मा. मैना कार्की, मा. प्रतिमा गौतम, मा. लिला देवी वोखिम (लिम्बु), मा. कल्पना चौधरी
६.	मा. ठाकुर प्रसाद गैरे, मा. नारायण प्रसाद आचार्य, मा. विजुला रायमाझी, मा. सराज अहमद फारुकी, मा. शान्ती श्रेष्ठ, मा. प्रतिका तिवारी, मा. सरिता भुसाल, मा. रणकुमारी बलम्पाकी मगर, मा. हर्कमाया विश्वकर्मा, मा. इश्वरी घर्ती, मा. प्रभु हजरा, मा. रन्जु कुमारी झा
७.	अस्वीकृत
८.	मा. लक्ष्मी तिवारी
९.	मा. मनिष झा
१०.	मा. रमा कोइराला पौड्याल
११.	मा. गणेश पराजुली
१२.	मा. शिशिर खनाल
१३.	मा. उर्मिला माझी
१४.	अस्वीकृत
१५.	मा. निशा डाँगी
१६.	मा. भानुभक्त जोशी, मा. शेरबहादुर कुँवर
१७.	मा. सोबिता गौतम

૧૮.	મા. વિદ્યા ભટ્ટરાઈ
૧૯.	મા. બિમલા સુવેદી
૨૦.	મા. સુશિલા સિર્પાલી ઠકુરી, મા. જ્ઞાનુ બસ્નેત સુવેદી, મા. મિના તામાડ
૨૧.	મા. દુર્ગા રાઈ
૨૨.	મા. રૂપા સો.શી. (ચૌધરી)
૨૩.	મા. રણેન્દ્ર બરાલી
૨૪.	મા. નારાયણી શર્મા
૨૫.	મા. હિતબહાદુર તામાડ
૨૬.	મા. અમ્મર બહાદુર થાપા

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयकको दफा	संशोधनको बेहोरा
१.	मा. ठाकुर प्रसाद गैरे लगायतका मा. सदस्यहरु	प्रस्तावना	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन (पहिलो संशोधन) २०८२ रहेको छ । नियन्त्रणमा राखिएको कोष्ठ हटाउने ।
२.	मा. भानुभक्त जोशी र मा. शेर बहादुर कुँवर	१	<u>उपदफा (१) र (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा “२०८१” को सट्टा “२०८२” लेखे । (२) मा राजपत्रमा प्रकाशन हुने बित्तिकै लागू हुनेछ ।
३.	मा. दुर्गा राई	१	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा रहेको “२०८१” को सट्टामा “२०८२” राखे ।
४.	मा. भगवती चौधरी	२	<u>दफा २ मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> “नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिम कसूर गर्ने जुनसुकै व्यक्तिको हकमा” भन्ने सट्टा “नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिम कसूर गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी जुनसुकै व्यक्तिको हकमा.....” भन्ने शब्द थप गर्ने ।
५.	मा. प्रकाश ज्वाला	२	<u>खण्ड (ग) को सट्टामा देहाय बमोजिम खण्ड (ग) राख्नु पर्ने:</u> “पीडित” भन्नाले मानव बेचबिखनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ । यस शब्दले दफा ४(२) को कसुरबाट पीडितलाई समेत जनाउनेछ ।
६.	मा. मैना कार्की लगायतका मा. सदस्यहरु		
७.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		
८.	मा. सोबिता गौतम	२	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा नेपाल बाहिर बसी जुनसुकै व्यक्ति विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा समेत लागू हुनेछ । "पछि निम्न वाक्य थप गर्ने: <u>स्पष्टीकरण</u> नेपाली नागरिक भन्नाले नेपालको सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता लिएको व्यक्ति र गैरआवासीय नेपालीलाई समेत जनाउँछ ।

९.	मा. विद्या भट्टराई	२	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुन पर्ने:</u> (३) मा “यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल बाहिर बसी” भन्ने शब्दपछि “वा नेपालभित्र बसी” भन्ने शब्द थप गर्नुपर्ने।
१०.	मा. रोशन कार्की	३	<u>उपदफा (२) को खण्ड (ड) को सट्टा देहाय बमोजिम खण्ड (ड) राख्नु पर्ने:</u> (ड) “शोषण” भन्नाले दास तुल्याउने, दासता वा दासता सरहको अभ्यास, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाँधा बनाउने कार्य, बाँधा श्रममा लगाउने, यौन शोषण गर्ने वा गराउने कार्य, अन्य स्वरूपमा यौन शोषण, श्रम शोषण, जबर्जस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने कार्य वा प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ।
११.	मा. प्रकाश ज्वाला		
१२.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		
१३.	मा. बिमला सुवेदी		
१४.	मा. सुशिला सिर्पली ठकुरी लगायतका मा. सदस्यहरु		
१५.	मा. हितबहादुर तामाङ		
१६.	मा. मैना कार्की लगायतका मा. सदस्यहरु	३	<u>खण्ड (ग) र (ड) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> ग) “वेश्यावृत्तिमा लगाइएका व्यक्त” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “यौन कार्यमा लगाइएको व्यक्ति” भन्ने शब्दहरु राखिएका राख्ने। (ड) “शोषण” भन्नाले दास तुल्याउने, बाँधा बनाउने, बाध्यात्मक यौन कार्यमा लगाई यौन शोषण गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानव शरीरको अङ्ग झिक्ने वा जबर्जस्ती वा बाध्यात्मक श्रम वा सेवामा लगाई श्रम शोषण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।
१७.	मा. ठाकुर प्रसाद गैरे लगायतका मा. सदस्यहरु	३	विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था ठिक छ । <u>दफा (२) को खण्ड (ग) को सट्टामा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छ:</u> “पीडित” भन्नाले मानव बेचबिखनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ । यस शब्दले दफा ४(२) को कसुरबाट पीडितलाई समेत जनाउनेछ । आफन्त वा रकमको अभावमा ढिलाई गर्न र स्वास्थ्य जोखिममा पार्न दिइने छैन पाइने छैन । यस ऐन अन्तर्गतको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडितले चाहेमा कानून व्यवसायीको निशुल्क सेवा पीडितलाई उपलब्ध गराउन पर्नेछ । <u>खण्ड (ड) को सट्टामा देहायको खण्ड (ड) हुनु पर्ने:</u> (ड) शोषण भन्नाले यौन शोषण गर्ने वा दास तुल्याउने वा दासता सरहका अभ्यास गराउने वा

			प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानव शरीरको अङ्ग झिकने वा बाध्यकारी श्रम वा सेवामा लगाउने कार्य सम्झनु पर्दछ।” “बाध्यकारी श्रम” भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई कुनै काम वा सेवा नगरेमा कुनै किसिमको आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक रूपमा कारवाही गर्ने डर त्रास देखाई निजको इच्छा विपरीत कुनै काम वा सेवा गर्न लगाउने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ।
१८.	मा. लक्ष्मी तिवारी	३	खण्ड (ङ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (ङ) 'शोषण' भन्नाले यौन श्रम (पेशा) अन्तर्गतको शोषण वा अन्यप्रकारको यौन शोषण, व्यवसायिक यौन शोषण, बाल यौन शोषण, यौन अश्लिलता प्रदर्शन, बालश्रम वा सेवा, दासता वा बन्धक, दास सरहको व्यवहार, बाधाश्रम वा मानव अङ्ग झिकने समेतलाई जनाउँछ।
१९.	मा. गणेश पराजुली		
२०.	मा. निशा डाँगी		
२१.	मा. मनिष झा	३	विधेयकको दफा ३ उपदफा (१) पछि देहायका उपदफा (२) थपी सो पछिको क्रम संख्या मिलाउने: मूल ऐनको दफा २ खण्ड (ग) को सट्टा देहायका खण्ड (ग) राख्ने: (ग) 'पीडित' भन्नाले बेचिएको, ओसार पसार गरिएको वा जर्वजस्ती इच्छा विपरीत यौन श्रम (पेशा) मा लगाइएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ । खण्ड (ङ) को सट्टा देहायको खण्ड (ङ) हुनु पर्ने: (ङ) 'शोषण' भन्नाले यौन श्रम (पेशा) अन्तर्गतको शोषण वा अन्यप्रकारको यौन शोषण, व्यवसायिक यौन शोषण, बाल यौन शोषण, यौन अश्लिलता प्रदर्शन, बालश्रम वा सेवा, दासता वा बन्धक, दास सरहको व्यवहार, बाधाश्रम वामानवअङ्गझिकने समेतलाई जनाउँछ। शोषणको प्रयोजनको लागि बालबालिकाको मन्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन। मूल ऐनको उपदफा २ख मा रहेको "विदेशमा लैजाने" भन्ने शब्दहरू पछि 'विदेशबाट ल्याउने वा बाटोको देशको रूपमा प्रयोग गर्ने' भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । वेश्यावृत्तिको सट्टामा यौन कार्य, यौन पेशा, यौन व्यवसाय, यौन कर्म, यौन सेवा यौन श्रम शब्द राख्न उचित हुने।

२२.	मा. शिशिर खनाल	३	<u>मूल ऐनको दफा (२) को खण्ड (ग) को सट्टामा देहाय बमोजिम खण्ड (ग) राख्नु पर्ने:</u> (ग) ‘पीडित’ भन्नाले बेचिएको, ओसार पसार गरिएको वा जर्वजस्ती इच्छा विपरीत यौन श्रम (पेशा) मा लगाइएको व्यक्ति संझनु पर्दछ ।
२३.	मा. उर्मिला माझी	३	खण्ड (ङ) मा मानव शरीरको अङ्ग झिक्ने भन्ने शब्द पछि “डिम्ब झिक्ने” भन्ने शब्द थप गर्ने ।
२४.	मा. भानुभक्त जोशी र मा. शेर बहादुर कुँवर	३	खण्ड (ङ) मा वेश्यावृत्तिमाको सट्टा यौन व्यवसाय वा पेशामा लगाउने शब्द राख्ने अन्य स्वरूपका यौन शोषण गर्ने शब्द थप्ने ।
२५.	मा. सोबिता गौतम	३	<u>खण्ड (ङ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:-</u> (ङ) “शोषण” भन्नाले दास तुल्याउने, बन्धक वा ऋणजन्य बन्धक बनाउने, फकाएर, करकापमा पारेर वा बाध्यतामा पारेर व्यसायिक प्रकृतिको यौनश्रममा संलग्न गराउने , प्रचलित कानूनबाहेक मानव शरीरको अङ्ग झिक्ने वा जबरजस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने कार्यलाई बुझिनेछ, र नाबालिगको हकमा स्वीकृति लिई वा नलिई त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न गराएको अवस्था समेतलाई बुझिनेछ । <u>स्पष्टीकरण</u> विधेयकमा प्रयोग गरिएका “वेश्यावृत्ति” शब्दलाई हटाएर “व्यसायिक प्रकृतिको यौनश्रम” शब्दले प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने ।
२६.	मा. विद्या भट्टराई	३	<u>खण्ड (ङ) मा भएको संशोधनको सट्टा देहायको खण्ड (ङ) राख्ने:-</u> (ङ) “शोषण” भन्नाले दास तुल्याउने, दासता वा दासता सरहको अभ्यास, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बाँधा बनाउने कार्य, बाँधा श्रममा लगाउने, यौन शोषण गर्ने वा गराउने कार्य, अन्य स्वरूपका यौन शोषण, बाध्यात्मक यौन कार्यमा लगाई यौन शोषण गर्ने, श्रम शोषण, मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने यौन शोषण, जबरजस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने कार्य वा प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने कार्य, र मानव शरीरको अङ्ग बिक्री गर्ने समेतलाई जनाउँछ ।
२७.	मा. सुशिला सिर्पाली ठकुरी लगायतका मा. सदस्यहरु	३	<u>मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) “पीडित” भन्नाले मानव बेचबिखनबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ । यस

			शब्दले दफा ४(२) को कसुरबाट पीडितलाई समेत जनाउनेछ ।
२८.	मा. दुर्गा राई	३	उपदफा (२) को खण्ड (ड) तथा यस ऐनको ठाउँठाउँमा रहेका “वेश्या, वेश्यावृत्ति” शब्दहरू हटाउने।
२९.	मा. मनिष झा	४	दफा ४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषालाई पुर्नलेखन गर्नुपर्ने ।
३०.	मा. भगवती चौधरी	४	<u>उपदफा (१) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) "किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई समेत ओसारपसारको कसूर कायम गरिएको छ" भन्ने सट्टा "किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ स्वदेश वा विदेश लैजानेलाई समेत ओसारपसारको कसूर कायम गरिएको छ" भन्ने शब्द राख्ने।
३१.	मा. रोशन कार्की	४	<u>मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (घ) को सट्टा देहाय बमोजिमको खण्ड (ख) र (घ) राख्ने:</u> (ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई यौन शोषण गर्ने वा ईच्छा विपरित यौनकार्यमा लगाउने, (घ) मानव बेचबिखनको अवस्थामा रहेका व्यक्तिसँग यौन कार्य गरेमा।
३२.	मा. प्रकाश ज्वाला		
३३.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		
३४.	मा. मैना कार्की लगायतका मा. सदस्यहरू	४	उपदफा (१) र (२) मा छुट्टाछुट्टै परिभाषा रहेकोमा दफा ४(१) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको एउटै परिभाषा राख्ने। ४(ख) मा रहेको "वेश्यावृत्तिमा" भन्ने शब्दको सट्टामा "यौन शोषणमा" भन्ने उल्लेख हुनु पर्ने। <u>खण्ड (ग) देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> (ग) यसमा उल्लेखित मानव तस्करी सम्बन्धी भन्ने शब्द हटाई उक्त उपदफाको अन्त्यमा मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्य गरे वा गराएमा। " भन्ने उल्लेख हुनु पर्ने।
३५.	मा. ठाकुर प्रसाद गैर लगायतका मा. सदस्यहरू	४	<u>दफा ४ मा देहाय बमोजिम थप गर्ने:</u> मानव बेचबिखन कसुर: (१) मानव बेचबिखन भन्नाले मानिस बेच्ने वा किन्ने वा यौन शोषण गर्ने वा कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले धम्की वा शक्ति वा अरु कुनै प्रकारको बल प्रयोग गरी, अपहरण गरी, जालसाजी गरी, छलछाँम गरी, धोका दिई, पदको वा

			जोखिमी अवस्थाको दुरुपयोग गरी वा नाजुक स्थितिको फईदा लिई, रकम वा लाभ दिनु लिनु गरी व्यक्तिहरुलाई भर्ती गर्ने, एक ठाउँबाट अर्कोठाउँमा ओसारपसार गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ । “तर शोषण गर्ने उद्देश्यले बालबालिकालाई निज बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने, आफूसँग राख्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, भर्ना गर्ने, कुनै स्थानमा राख्ने, नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्य गरेमा यस खण्डमा उल्लिखित कुनै माध्यमको प्रयोग भएको रहेनछ भने पनि बेचबिखन गरेको मानिन्छ ।” (२) मानव तस्करी भन्नाले भन्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक वा अन्य कुनै वस्तुगत लाभका लागि कुनै व्यक्तिलाई निज नागरिक वा स्थायी बासिन्दा नभएको मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ । (३) किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले कसैलाई नेपालको मार्ग प्रयोग गरी अर्को मुलुकमा पठाउने वा कुनै मुलुकमा पठाउने उद्देश्यका लागि नेपाल ल्याउने । (४) उपदफा (१) र (३) को प्रयोजनका लागि पीडितको सहमतीलाई कसुर प्रमाणीत नहुने आधार मानिने छैन ।
३६.	मा. विद्या भट्टराई	४	मुल ऐनका दफा ४ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने: (ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई यौन शोषण गर्ने वा ईच्छा विपरित यौनकार्यमा लगाउने, (घ) मानव बेचबिखनको अवस्थामा रहेका व्यक्तिसँग यौन कार्य गरेमा । मुल ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) मा उल्लेखित “मानव तस्करी सम्बन्धी” भन्ने शब्द हटाई उक्त उपदफाको अन्त्यमा “मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्य गरे वा गराएमा” भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने । मुल ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राख्ने । कसैलाई नेपालको मार्ग प्रयोग गरी अर्को मुलुकमा पठाउन, किनबेच गर्न र अर्को मुलुकबाट नेपालल्याई किनबेच गरेमा ।

३७.	मा. बिमला सुवेदी	४	<u>उपदफा (२) को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (ङ) राख्ने:-</u> (ङ) मानव तस्करी भन्नाले भन्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक वा अन्य कुनै वस्तुगत लाभका लागि कुनै व्यक्तिलाई निज नागरिक वा स्थायी बासिन्दा नभएको मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।
३८.	मा. हितबहादुर तामाङ		
३९.	मा. सुशिला सिर्पाली ठकुरी लगायतका मा. सदस्यहरु	४	<u>उपदफा (२) को खण्ड (क) को सट्टामा देहायको देहायको खण्ड (क) राख्नु पर्ने:</u> (क) मानव बेचबिखन भन्नाले मानिस बेच्ने वा किन्ने वा यौन शोषण गर्ने वा कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले धम्की वा शक्ति वा अरु कुनै प्रकारको बल प्रयोग गरी, अपहरण गरी, जालसाजी गरी, छलछाँम गरी, धोका दिई, पदको वा जोखिमी अवस्थाको दुरुपयोग गरी वा नाजुक स्थितिको फईदा लिई, रकम वा लाभ दिनु लिनु गरी व्यक्तिहरुलाई भर्ति गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ । “तर शोषण गर्ने उद्देश्यले बालबालिकालाई निज बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने, आफूसँग राख्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, भर्ना गर्ने, कुनै स्थानमा राख्ने, नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने कार्य गरेमा यस खण्डमा उल्लिखित कुनै माध्यमको प्रयोग भएको रहेनछ भने पनि बेचबिखन गरेको मानिन्छ ।” <u>उपदफा (२) को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (ङ) राख्नु पर्ने:</u> (ङ) मानव तस्करी भन्नाले भन्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक वा अन्य कुनै वस्तुगत लाभका लागि कुनै व्यक्तिलाई निज नागरिक वा स्थायी बासिन्दा नभएको मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।
४०.	मा. दुर्गा राई		
४१.	मा. रणेन्द्र बराली		
४२.	मा. दुर्गा राई	४	<u>दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) र खण्ड (घ) राख्ने:-</u> (ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई यौन शोषण गर्ने वा ईच्छा विपरित यौनकार्यमा लगाउने,
४३.	मा. रुपा सो.सी. चौधरी		

			(घ) मानव बेचबिखनको अवस्थामा रहेका व्यक्तिसँग यौन कार्य गरेमा ।
४४.	मा. रणेन्द्र बराली	४	<u>मुल ऐनका दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) र खण्ड (घ) राख्नु पर्ने:</u> यस ऐनको ठाउँ ठाउँमा रहेका वेश्या वेश्यावृत्ति भन्ने शब्द हटाउने । (ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई यौन शोषण गर्ने वा ईच्छा विपरित यौनकार्यमा लगाउने, (घ) मानव बेचबिखनको अवस्थामा रहेका व्यक्तिसँग यौन कार्य गरेमा ।
४५.	मा. नारायणी शर्मा	४	<u>मुल ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (ङ):</u> (ङ) “मानव तस्करी” भन्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक वा अन्य कुनै वस्तुगत लाभका लागि कुनै व्यक्तिलाई निज नागरिक वा स्थायी बासिन्दा नभएको मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गराउने कार्यलाई सम्झनु पर्दछ ।
४६.	मा. मैना कार्की लगायतका मा. सदस्यहरु	५	<u>मुल ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (३) थप गर्नु पर्ने:</u> (३) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी मुद्दामा पीडित अन्यथा निवेदन गरे बाहेक पीडितको पहिचान खुल्ने सम्पूर्ण विवरण उजुरी दत्तदिखि मुद्दा एवम् सोपश्चात पनि गोप्य राख्नु पर्नेछ। यदि पीडकको विवरण सार्वजनिक गर्दा पीडितको समेत पहिचान खुल्ने वस्था भएमा पीडकको पहिचान समेत गोप्य राख्नु पर्नेछ।
४७.	मा. ठाकुर प्रसाद गैर लगायतका मा. सदस्यहरु	५	<u>उपदफा (१) र (२) को सट्टा देहाय बमोजिम उपदफा (१) र (२) राखिएको छ:</u> (१) दफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यलयमा उजुर गर्न सक्ने छ । यस्तो कसुर विदेशी मुलुकमा भएमा सो देश हेर्ने नेपालको कुटनीतिक नियोगमा उजुर गर्न सकिने छ । “(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिको तथा पीडित व्यक्तिको नाम, थर, वतन तथा पहिचान खुल्ने अन्य विवरण उजुर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले, सरकारी वकिल र अदालतले गोप्य राख्नु पर्नेछ ।”
४८.	मा. मनिष झा	५	<u>दफा ५ (२) पछि देहायको उपदफा (३) थप्ने:-</u>

४९.	मा. शिशिर खनाल		(३) मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी मुद्दामा पीडितको पहिचान खुल्ने सम्पूर्ण विवरण उजुरी दत्तदिखि मुद्दा एवम् सोपश्चात् पनि गोप्य राख्नु पर्नेछ। यदि पीडकको विवरण सार्वजनिक गर्दा पीडितको समेत पहिचय नखुल्ने अवस्था भएमा पीडकको पहिचान समेत गोप्य राख्नु पर्नेछ।
५०.	मा. विद्या भट्टराई	५	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुन पर्ने:</u> (२) प्रहरी कार्यालयले गोप्य राख्नु पर्ने भन्ने शब्द पछि प्रहरी कार्यालयले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गर्दै सूचनाको हक संरक्षण गर्ने थपिनु पर्ने। <u>दफा ५(२) पछि देहायको उपदफा (३) थप्ने:-</u> (३) मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी मुद्दामा पीडितले अन्यथा निवेदन गरे बाहेक पीडितको पहिचान खुल्ने सम्पूर्ण विवरण उजुरी दत्तदिखि मुद्दा एवम् सोपश्चात् पनि गोप्य राख्नु पर्नेछ। यदि पीडकको विवरण सार्वजनिक गर्दा पीडितको समेत पहिचान खुल्ने अवस्था भएमा पीडकको पहिचान समेत गोप्य राख्नु पर्नेछ। भन्ने थप गर्नुपर्ने।
५१.	मा. भगवती चौधरी	६	(६) "मानव बेचबिखन वा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरको आरोप लागेका व्यक्ति पक्राउ नपरी फरार रहेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको सम्पत्ति वा निजको राहदानी रोक्का राख्ने व्यवस्था थपिएको छ" भन्ने शब्दको सट्टा "मानव बेचबिखन वा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरको आरोप लागेका व्यक्ति पक्राउ नपरी फरार रहेमा त्यस्तो व्यक्तिको तथा निजको परिवारको हकको सम्पत्ति वा निजको राहदानी रोक्का राख्ने व्यवस्था थपिएको छ" भन्ने शब्द थप गर्ने। "मानव बेचबिखनमा संलग्न दलाल, एजेन्ट, गैरकानुनी म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कडा कारवाही गरिने स्पष्ट प्रावधान" भन्ने शब्द थप गर्ने।
५२.	मा. प्रेम सुवाल	६	<u>दफा ६ मा देहाय बमोजिम उपदफा ढख. थप गर्नु पर्ने:</u> (१) नेपाल-भारत खुला सीमा नियमन गरी मानव बेचबिखन नियन्त्रण गरिने छ। (२) मानव बेचबिखनजस्तो सँगठित अपराधमा मन नै नजाने गरी सम्पूर्ण नेपालीलाई विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क दिइने छ। (३) मानव बेचबिखन कायम हुनु सरकारहरूको असफलता हुनेबारे सिंहदरवारको कार्यकारी जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूलाई शिक्षित र सचेत गराइने छ।
५३.	मा. रोशन कार्की	६	<u>उपदफा ढक. को उपदफा (१) पछि मा देहाय बमोजिमको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्नुपर्ने:</u>

५४.	मा. प्रकाश ज्वाला		(१) तर उक्त कसूरमा बालाबालिकाको पनि संलग्नता रहेको अवस्थामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी फौजदारी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम उमेरको हदलाई विचार गरेर मात्र थुनामा राखी कारबाही चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नु पर्नेछ।
५५.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) बालबालिका कसूरदार भएको अवस्थामा मिद्दाको अनुसन्धान, पुर्पक्ष र सुनुवाई गर्दा निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ।
५६.	मा. ठाकुर प्रसाद गैरे लगायतका मा. सदस्यहरु	६	<u>प्रस्तावित दफा ८क. को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (४) र (५) थप गर्ने:</u> (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बेचबिखन कसुरको अभियुक्तलाई प्रहरीले अदालतको अनुमति लिई ९० दिन सम्म हिरासतमा राख्न सक्ने छ । (५) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालतको अनुमति लिई प्रतिवादीको सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने छ ।
५७.	मा. लक्ष्मी तिवारी	६	प्रस्तावित दफा ८क. बाट 'राहदानी' भन्ने शब्द हटाउने।
५८.	मा. मनिष झा		
५९.	मा. गणेश पराजुली		
६०.	मा. निशा डाँगी		
६१.	मा. शिशिर खनाल	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मानव बेचबिखन वा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरको आरोप लागेको व्यक्ति पक्राउ नपरी फरार रहेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का राख्न र निजको राहदानी कालोसूचीमा राख्नको लागि अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।
६२.	मा. उर्मिला माझी	६	उपदफा (३) मा फरार व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राखीराख्नु पर्ने कारण नभएमा भन्ने वाक्यांशमा कारणको बारेमा स्पष्ट जानकारी राख्नुपर्ने ।
६३.	मा. भानुभक्त जोशी र मा. शेर बहादुर कुँवर	६	उपदफा (३) मा अवस्था नरहेमापछि पीडितलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति नरहेमा थप्ने ।
६४.	मा. विद्या भट्टराई	६	उपदफा (१), (२) र (३) मा “सम्पत्ति वा राहदानी” को सट्टा “सम्पत्ति र राहदानी” राख्नुपर्ने।

६५.	मा. सोबिता गौतम	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मानव बेचबिखन वा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरको आरोप लागेको व्यक्ति पक्राउ नपरी फरार रहेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का राख्न र निजको राहदानी कालोसूचीमा राख्नका लागि अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।
६६.	मा. सुशिला सिर्पाली ठकुरी लगायतका मा. सदस्यहरु	६	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने</u> (१) मा रहेको “वा” शब्दको सट्टामा “र” शब्द राख्ने । <u>मुल ऐनको दफा ८ मा भएको व्यवस्थालाई उपदफा (१) कायम गरी उक्त उपदफामा देहायको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गर्ने तथा देहायको उपदफा (२) राख्ने</u> तर कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको हकमा कसुरको प्रकृति, कसुरमा संलग्नता, उमेरको हद समेतको आधारमा थुनामा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा पुगेको मानिने छैन (२) कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको मुद्दाको अनुसन्धान, पुर्पक्ष र सुनवाई निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ ।
६७.	मा. लक्ष्मी तिवारी	७	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको काम कारवाहीमा प्रयोग हुने भाषा पीडित, आरोपित व्यक्ति वा मुद्दाको साक्षीले नबुझ्ने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादकको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
६८.	मा. मनिष झा		
६९.	मा. गणेश पराजुली		
७०.	मा. निशा डाँगी		
७१.	मा. सोबिता गौतम		
७२.	मा. विद्या भट्टराई	७	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) “दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था” भन्ने वाक्यमा “अन्य” शब्द परिभाषित गर्नुपर्ने ।
७३.	मा. भगवती चौधरी	८	(८) "पुर्नस्थापन कोष भन्ने शब्दहरुको सट्टा पुर्नस्थापना कोष गरी एकरूपता कायम गरिएको छ" शब्दको सट्टा "पुर्नस्थापना राहत कोष" भन्ने शब्द थप गर्ने ।
७४.	मा. रोशन कार्की	८	<u>प्रस्तावित दफा १२ को उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(५) कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशमा बेचबिखनमा परेको जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्रिय समितिसँगको समन्वयमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोले उद्धार गरी फिर्ता गराउनु पर्नेछ।
७५.	मा. रोशन कार्की	८	<u>प्रस्तावित दफा १२ मा देहाय बमोजिम उपदफा (८) र (९) थप गर्नु पर्ने:</u> (८) मानव बेचबिखन पीडितको पहिचान, उद्धार र स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गरिनेछ। (९) बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसूरका सम्बन्धमा प्रारम्भ गरिएको अनुसन्धान वा सुपुर्दगी कारवाहीका सम्बन्धमा आफूसँग भएका आवश्यक प्रमाणहरू सम्बन्धित राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने लगायतको अन्य आवश्यक सहायता राज्य पक्षहरूले आदानप्रदान गर्नेछ।
७६.	मा. प्रकाश ज्वाला		
७७.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		
७८.	मा. प्रकाश ज्वाला	८	<u>दफा १२ मा उपदफा (५) थप्नु पर्ने:</u> १२. पहिचान, उद्धार, फिर्ता तथा पूनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य: (५) कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशमा बेचबिखनमा परेको जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्रिय समिति सँगको समन्वयमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोले उद्धार गरी फिर्ता गराउनु पर्ने छ।
७९.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		
८०.	मा. मैना कार्की लगायतका मा. सदस्यहरू	८	<u>प्रस्तावित दफा १२ को उपदफा (३) र (४) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> विदेशमा बेचिएका वा ओसारपसार गरिएका व्यक्तिलाई उद्धार गरेपछि तत्काल राख्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार विदेशमा सुरक्षित गृहहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।
८१.	मा. ठाकुर प्रसाद गैरे लगायतका मा. सदस्यहरू	८	<u>मूल ऐनको दफा १२ को सट्टा देहायको दफा १२ राखिएको छः— पीडितको पहिचान, उद्धार, तथा स्वदेश फिर्ता:-</u> पीडितको पहिचान, उद्धार, तथा स्वदेश फिर्ता: (१) कुनै व्यक्ति नेपालभित्र मानव बेचबिखन परेको सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले जिल्ला समिति र स्थानीय समितिको समन्वयमा त्यस्तो व्यक्तिको तत्काल उद्धार र फिर्ता गर्नु पर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम उद्धार गरिएको व्यक्ति विदेशी नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको व्यवस्थापनको लागि जिल्ला समितिले राष्ट्रिय समितिलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम लेखी आएमा राष्ट्रिय समितिले उद्धार गरेको व्यक्ति नेपालमा प्रवेश गर्दाको बखत जुन मुलुकको नागरिक रहेको थियो सोही मुलुक वा जुन मुलुकमा त्यस्तो

			व्यक्तिको स्थायी बसोबासको अधिकार रहेको थियो सोही मुलुकमा निजलाई फिर्ता पठाउनको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ । (४) कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशमा बेचबिखनमा परेको जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्रिय समिति सँगको समन्वयमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोले उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गराउनु पर्ने छ । (५) ऐनको दफा १२ बमोजिम उद्धारको कार्यमा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले १० हजार भन्दा बढी नेपाली भएका विदेशी मुलुकमा प्रहरी सहचारीको नियुक्ति गर्ने छ । प्रहरी सहचारीले पीडितको पहिचान, उद्धार र स्वदेश फिर्ताको सहजीकरण समन्वय तथा अपराध अनुसन्धानको सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । (६) विदेशमा बेचबिखनमा परेका व्यक्तिलाई उद्धार गरेपछि तत्काल राख्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार विदेशस्थित कुटनीतिक नियोग अर्न्तगत रहने गरी अल्पकालीन सुरक्षित गृहहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने छ । (७) यस दफा बमोजिम नेपाली नागरिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता गर्दा लाग्ने रकम पुनर्स्थापना कोषबाट बेहोरिनेछ । (८) बालबालिकाको उद्धार (रेस्क्यु) गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरूको सर्वोत्तम हित, उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, हेरचाह लगायत विशेष आवश्यकतालाई ध्यान दिईनेछ । (९) मानव बेचबिखन पीडितको पहिचान, उद्धार र स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गरिनेछ ।
८२.	मा. लक्ष्मी तिवारी	८	उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (१) कुनै व्यक्ति नेपालभित्र मानव बेचबिखन वा ओसारपसारमा परेको सूचना प्राप्त भएमा जिल्ला समितिले प्रदेश समिति र स्थानीय समितिको सहयोग तथा समन्वयमा त्यस्तो व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी निजको पुनर्स्थापनाको लागि राष्ट्रिय समितिसँग समन्वय गर्न सक्नेछ ।
८३.	मा. निशा डाँगी		
८४.	मा. मनिष झा	८	उपदफा (७) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (८) थप गर्ने: (८) स्वदेश वा विदेशमा उद्धार गरिएका मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पीडितको विवरणहरू राष्ट्रिय समिति, प्रादेशिक समिति, जिल्ला समिति र स्थानीय समितिमा अभिलेखबद्ध

			गर्नुपर्नेछ ।
८५.	मा. शिशिर खनाल	८	<u>दफा १२ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १२. उद्धार सम्बन्धी कार्य: कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको वा ओसारपसार भएको रहेछ वा कुनै व्यक्ति नेपाल सरहदभित्र बेचिएको वा ओसारपसार भएको रहेछ भने निजको तत्काल र अबिलम्ब उद्धार गर्ने कार्य नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको निकायले गर्नेछ ।
८६.	मा. भानुभक्त जोशी र मा. शेर बहादुर कुँवर	८	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम थप गर्नुपर्ने:</u> बेचबिखनपछि ओसारपसारमा परेको जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्रिय समिति सँगको समन्वयमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले उद्धार गरी फिर्ता गराउनु पर्नेछ । उपदफा थप गरी मानव बेचबिखन पीडितको पहिचान उद्धार र स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गरिनेछ थप्ने ।
८७.	मा. सोबिता गौतम	८	<u>उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थप गर्ने:</u> (६) राष्ट्रिय समितिले त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको मितिले बढीमा २४ घण्टाभित्र उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ र सो को प्रगति प्रतिवेदन ७ दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । बेचबिखन वा ओसारपसारको सिकार भएको भएको व्यक्ति नाबालिग भएको खण्डमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदसँग र बालिग भएमा राष्ट्रिय समितिसँग समन्वय गर्नु पर्ने छ । <u>दफा ८ मा देहायबमोजिम थप गर्ने:</u> “उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई तत्काल अस्थायी आवास, मनो-सामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र पुनर्स्थापनासम्बन्धी सेवा प्रदान गरिनेछ, जुन प्रचलित मापदण्ड तथा प्रक्रियानुसार हुनेछ । ”
८८.	मा. विद्या भट्टराई	८	<u>उपदफा (३), (४) र (७) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) मा “राष्ट्रिय समितिले उद्धार गरेको व्यक्तिसोहि मुलुकमा निजलाई फिर्ता पठाउनको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने छ” भन्ने वाक्यमा कति समय भित्र सिफारिस गर्ने हो समय तोक्नुपर्ने । (४) मा “बमोजिम फिर्ता पठाउन सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यम बाट समन्वय गरी फिर्ता पठाउने छ” भन्ने वाक्यमा कति समय भित्र फिर्ता पठाउने

			हो समय तोक्नुपर्ने (७) मा पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भन्ने बाक्यमा “अन्य” सव्द परिभाषित गर्नुपर्ने। दफा १२ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: १२. <u>पहिचान, उद्धार, फिर्ता तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य:</u> (५) कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशमा बेचबिखनमा परेको जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्रिय समिति सँगको समन्वयमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोले उद्धार गरी फिर्ता गराउनु पर्ने छ । (९) मानव बेचबिखन पीडितको पहिचान, उद्धार र स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गरिनेछ । (१०) बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसूरका सम्बन्धमा प्रारम्भ गरिएको अनुसन्धान वा सुपुर्दगी कारवाहीका सम्बन्धमा आफूसँग भएका आवश्यक प्रमाणहरू सम्बन्धित राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने लगायतको अन्य आवश्यक सहायता राज्य पक्षहरूले आदानप्रदान गर्नेछ ।
८९.	मा. दुर्गा राई	८	उपदफा (५) को सट्टामा देहायको व्यवस्था गरी देहाय बमोजिमको उपदफा (८) र (९) थप गर्ने: (५) कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशमा बेचबिखनमा परेको जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्रिय समिति सँगको समन्वयमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्युरोले उद्धार गरी फिर्ता गराउनु पर्ने छ । (८) मानव बेचबिखन पीडितको पहिचान, उद्धार र स्वदेश फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गरिनेछ । (९) बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसूरका सम्बन्धमा प्रारम्भ गरिएको अनुसन्धान वा सुपुर्दगी कारवाहीका सम्बन्धमा आफूसँग भएका आवश्यक प्रमाणहरू सम्बन्धित राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने लगायतको अन्य आवश्यक सहायता राज्य पक्षहरूले आदानप्रदान गर्नेछ ।
९०.	मा. रुपा सो.शी. (चौधरी)		
९१.	मा. नारायणी शर्मा		
९२.	मा. प्रकाश ज्वाला	९	दफा १४ को उपदफा (२) को (क) मा नेपाल सरकार पछि निम्न व्यवस्था राख्ने:- (१) पीडितको उद्धार, स्वदेश फिर्ता, पुनर्स्थापना तथा यस ऐन बमोजिमका संरक्षणका कार्यहरू गर्न एक पुनर्स्थापना कोष रहनेछ । (२) पुनर्स्थापना कोषमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत रकम उपलब्ध गराउने छ ।
९३.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		
९४.	मा. विद्या भट्टराई		

९५.	मा. ठाकुर प्रसाद गैरे लगायतका मा. सदस्यहरु	९	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> “(१) पीडितको उद्धार, स्वदेश फिर्ता, पुनर्स्थापना तथा यस ऐन बमोजिमका निरोधात्मक कार्यहरु गर्न एक पुनर्स्थापना कोष रहनेछ । (२) उपदफा (२) को खण्ड (ग) झिकिएको छ ।” (३) पुनर्स्थापना कोषमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत रकम उपलब्ध गराउने छ ।
९६.	मा. भानुभक्त जोशी र मा. शेर बहादुर कुँवर	९	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) मा दोष रहनेछ पछि उक्त पुनर्स्थापना कोषमा नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको व्यवस्था गरी रकम उपलब्ध गराउने छ थप्ने ।
९७.	मा. दुर्गा राई	९	<u>दफा १४ को उपदफा (१) को सट्टामा देहायको उपदफा (१) राख्नु पर्ने:</u> (१) पीडितको उद्धार, स्वदेश फिर्ता, पुनर्स्थापना तथा यस ऐन बमोजिमका संरक्षणका कार्यहरु गर्न एक पुनर्स्थापना कोष रहनेछ ।
९८.	मा. भगवती चौधरी	१०	<u>खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) "पचास हजार रुपैया देखि एक लाख रुपैया सम्म" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "एक लाख रुपैयादेखि दुई लाख रुपैयासम्म" राख्ने <u>खण्ड (ग) को उपखण्ड (ङ१) र (ङ२) मा देहाय देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ङ१) "बालबालिकालाई नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई 'दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयादेखि तीन लाख रुपैयासम्म जरिवाना र बालबालिका बाहेक अन्य व्यक्तिलाई नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयादेखि दुई लाख रुपैयासम्म जरिवानाको" सट्टा "बालबालिकालाई नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई "पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र दुईलाख रुपैयासम्म जरिवाना" र, बालबालिका बाहेक अन्य व्यक्तिलाई नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई 'चार वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना" कायम गर्ने ।

			बाल तस्करीको विशेष खालको परिभाषा र सजायको अलग प्रावधान थप गर्ने । बालश्रम, जबरजस्ती विवाह, अश्लील सामग्रीको उत्पादन तथा वितरण जस्ता कार्यलाई पनि मानव बेचबिखन थप गर्ने । (ड२) "बालबालिकालाई विदेश लैजानेलाई पन्ध्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयादेखि पाँच लाख रुपैयासम्म जरिवाना र बालबालिका बाहेक अन्य व्यक्तिलाई विदेश लैजानेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयादेखि तीन लाख रुपैयासम्म जरिवाना" को सट्टा "बालबालिकालाई विदेश लैजानेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयासम्म जरिवाना र बालबालिका बाहेक अन्य व्यक्तिलाई विदेश लैजानेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयासम्म जरिवाना कायम गर्ने ।"
९९.	मा. प्रेम सुवाल	१०	<u>दफा १० को उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> ३. संसदीय उपसमितिले २०७३ सालमा खाडी मुलुकहरू साउदी अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, बहराइनमा स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसारको मानव बेचबिखन भइरहेको ६ महिनाभित्र नियन्त्रण गरिने छ ।
१००.	मा. प्रकाश ज्वाला	१०	<u>मुल ऐनको दफा १५ (६) पछि देहायको व्यवस्था थप गर्ने:-</u> (७) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नैतिक पतन हुने फौजदारी मुद्दा हुनेछ ।
१०१.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		
१०२.	मा. मैना कार्की लगायतका मा. सदस्यहरू	१०	<u>दफा (१५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> संशोधन गर्ने क्रममा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाहरू माथि परिभाषा खण्डमा पेस गरेको संशोधन बमोजिम मिलान गरिनुपर्छ । दफा १५(ग) मा रहेको "वेश्यावृत्तिमा" भन्ने शब्दहरूको सट्टामा "यौन शोषणमा" भन्ने शब्दहरू राख्ने ।
१०३.	मा. लक्ष्मी तिवारी	१०	खण्ड (ग) मा "वेश्यावृत्ति" शब्दको सट्टा "यौन श्रम" शब्द राख्ने ।
१०४.	मा. गणेश पराजुली		
१०५.	मा. निशा डाँगी		
१०६.	मा. मनिष झा	१०	<u>मुल ऐनको दफा १५ (१) (घ) मा देहायका प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप्ने:-</u>

			यौन व्यवसायमा संलग्न हुन बाध्य भएको अवस्थामा यदि कुनै व्यक्तिमाथि कानून उल्लङ्घनमा (जस्तै यौन व्यवसायमा संलग्नता) आरोप लागेमा त्यसको लागि उनलाई आपराधिक रूपमा दण्डित गरिने छैन।
१०७.	मा. निशा डाँगी	१०	<u>मूल ऐनको दफा १५ (१) (घ) मा देहायका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने:</u> यौन व्यवसायमा संलग्न हुन बाध्य भएको अवस्थामा यदि कुनै व्यक्तिमाथि कानून उल्लङ्घनमा (जस्तै यौन व्यवसायमा संलग्नता) आरोप लागेमा त्यसको लागि उनलाई आपराधिक रूपमा दण्डित गरिने छैन।
१०८.	मा. मनिष झा	१०	<u>मूल ऐनको दफा १० मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> १०. यस ऐन अन्तर्गतको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पीडितले चाहेमा अन्य कानून व्यवसायीको सेवा पीडितलाई उपलब्ध गराउन पर्नेछ ।
१०९.	मा. उर्मिला माझी	१०	खण्ड (ग) मा बालबालिकालाई किन्ने बेच्ने वा यौन शोषण गर्ने उद्देश्यले विदेश लैजाने अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई १५ देखि २० वर्ष मात्रै कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ त्यसलाई आजिवन कैदको सजाय व्यवस्था गर्ने।
११०.	मा. भानुभक्त जोशी र मा. शेर बहादुर कुवर	१०	उपदफा (२) को खण्ड (च) मा खण्ड ६ थपेर यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नैतिक पतन हुने फौजदारी मुद्दा हुनेछ थप्ने ।
१११.	मा. सोबिता गौतम	१०	खण्ड (ड) मा कसैलाई प्रलोभन वा झुक्थानमा पारी रोजगारी दिने बाहानागरी यौनकार्यमा लगाउने, आफ्नो अधीनमा पारी यौनकार्यमा लगाउने” भन्ने शब्द थप्ने ।
११२.	मा. विद्या भट्टराई	१०	<u>उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ड) र (छ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) मा रहेको “पाँच लाख रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “आजीवन कारावास र २० लाख जरिवाना” भन्ने शब्दहरू थप्ने। (ख) मा रहेको “एक लाख देखि एक लाख पचास हजार रुपैया” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “१५ वर्ष कैद र २० लाख जरिवाना” भन्ने शब्दहरू थप्ने। (ड) को उपखण्ड १ मा बालबालिकालाई नेपाल भित्रको एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँ मा लैजाने लाई १० देखि १२ वर्ष सम्म कैद र २ देखि ३ लाख जरिवानाको सट्टा आजीवन

			कारावास र ३० लाख रुपैया जरिवाना थप्ने। (ड) को उपखण्ड २ मा रहेको “१५ वर्ष देखि २० वर्ष सम्म कैद र तिन लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू सट्टा “आजीवन कारावास र २० लाख जरिवाना” भन्ने शब्दहरू थप्ने। (ड) को उपखण्ड १ मा बालबालिकालाई नेपाल भित्रको एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँ मा लैजाने लाइ १० देखि १२ वर्ष सम्म कैद र २ देखि ३ लाख रुपैया जरिवानाको सट्टा आजीवन कारावास र ३० लाख जरिवाना भन्ने शब्दहरू थप्ने। र अन्य व्यक्तिलाई अर्को ठाउँमा लैजानेलाई ५ देखि १० वर्ष सम्म कैद र १ देखि २ लाख जरिवाना को सट्टा आजीवन कारावास र २० लाख रुपैया जरिवाना थप्ने। उपदफा (७) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (७) “तस्विर” वा “अन्य” भन्ने शब्द रहेकोमा “वा” को सट्टा “र” भन्ने शब्द थप्ने। सोहि उपदफा मा “३ महिना देखि ६ महिना सम्म कैद वा एक लाख रुपैया देखि २ लाख सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “६ महिना कैद र १ लाख रुपैया जरिवाना” भन्ने शब्दहरू थप्ने र दुवै सजाय हुने छ भन्ने शब्दहरू हटाउनुपर्ने। सोहि उपदफा मा “पीडित बालबालिकाको हकमा ६ महिना देखि १ वर्ष कैद वा एक लाख देखि २ लाख सम्म जरिवाना” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “१ वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना” भन्ने शब्दहरू थप्ने। दफा १५ मा थप्नु पर्ने:- कसैलाई नेपालको मार्ग प्रयोग गरी अर्को मुलुकमा पठाउन, किनबेच गर्न र अर्को मुलुकबाट नेपालल्याई किनबेच गरेमा कसुर सजाय आजीवन कारावास र २० लाख रुपैया जरिवाना थप्ने।
११३.	मा. मैना कार्की लगायतका मा. सदस्यहरु	११	दफा १६ मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: “वेश्यावृत्तिमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “यौन कार्यमा” भन्ने शब्दहरू राख्ने।
११४.	मा. भानु भक्त जोशी र मा. शेर बहादुर कुँवर	११	साविक १६ दफाको उपदफामा रहेको “वेश्यावृत्ति” शब्दको सट्टा “यौन व्यवसाय” लेख्ने।
११५.	मा. विद्या भट्टराई	११	उपदफा (२) मा नेपाली नागरिक बाहेक अरुलाई हो? यो दफालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने।
११६.	मा. प्रकाश ज्वाला	१२	उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:

११७.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		(१) अदालतले कसुरदारलाई भएको जरिवानाको रकमको सतप्रतिशत रकम तथा उपदफा (२) अनुसारको मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराईदिनु पर्नेछ । तर कुनै कारणवश कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसक्ने अवस्था भए अदालतले पीडित राहत कोषबाट यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति भराईदिनु पर्नेछ ।
११८.	मा. विद्या भट्टराई		(२) मानव बेचबिखनबाट पीडित व्यक्तिले कसुरदारलाई कुनै रकम बुझाएको भए सो विगो दिलाई पाउन निज स्वयमले वा निजका हकवालाले देवानी दावी गर्न सक्ने छन् । (३) यस्तो दावी पर्न आएमा जिल्ला अदालतले साक्षी प्रमाण बुझी निजले बुझाएको रकममा थप पचास प्रतिशत हर्जना सहितको रकम कसुरदारबाट असुल गरी पीडितलाई भराई दिनु पर्दछ । (४) उपदफा (४) बमोजिम हर्जना अतिरिक्त पीडित व्यक्तिको मनासिव माफिकको यातायात खर्च, बसोबास खर्च, खाना खर्च र स्वास्थ्य उपचारको खर्च समेत अदालतले दिलाई भराई दिनु पर्दछ ।
११९.	मा. ठाकुर प्रसाद गैर लगायतका मा. सदस्यहरु	१२	<u>मूल ऐनको दफा १७ को सट्टामा देहायको दफा १७ राखिएको छ:-</u> (१) अदालतले कसुरदारलाई भएको जरिवानाको रकमको सतप्रतिशत रकम तथा उपदफा २ अनुसारको मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराईदिनु पर्ने छ । तर कुनै कारणवस कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसक्ने अवस्था भए अदालतले पीडित कोषबाट क्षतिपूर्ति भराईदिनु पर्नेछ राखिएका छन् । “(२) उपदफा (१) बमोजिम क्षतिपूर्तिको आदेश गर्दा पीडितले भोगेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक क्षति तथा बालबालिका पीडित भएकोमा त्यस्तो बालबालिकाको उच्चतम हित र आवश्यकता (उमेर, पढाई र पारिवारिक अवस्था) मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति भराइदिने आदेश गर्नु पर्नेछ ।” (३) मानव बेचबिखनबाट पीडित व्यक्तिले कसुरदार लाई कुनै रकम बुझाएको भए सो विगो दिलाई पाउन निज स्वयमले वा निजका हकवालाले देवानी दावी गर्न सक्ने छन् । (४) यस्तो दावी पर्न आएमा जिल्ला अदालतले साक्षी प्रमाण बुझी निजले बुझाएको रकममा थप पचास प्रतिशत हर्जना सहितको रकम कसुरदारबाट असुल गरी पीडितलाई भराई दिनु पर्दछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम हर्जना अतिरिक्त पीडित व्यक्तिको मनासिव माफिकको यातायात खर्च,

			बसोबास खर्च, खाना खर्च र स्वास्थ्य उपचारको खर्च समेत अदालतले दिलाई भराई दिनु पर्दछ। (६) पीडितको आर्थिक अवस्था, पीडितको पारिवारिक अवस्था, पीडितलाई हुन गएको क्षति र मुद्दामा लाग्ने समय समेतलाई मध्यनजर गर्दा पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन मनासिव लागेमा अदालतले पीडितलाई पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने छ। (७) उपदफा ६ बमोजिम कोषबाट उपलब्ध गराईएको अन्तरिम क्षतिपूर्तिको रकम अदालतले प्रतिवादीबाट असुल उपर गर्ने छ। (८) उपदफा (२) मा रहेका “नाबालक छोरा छोरीलाई र त्यस्ता छोरा छोरी नभए निजमा आश्रित बाबु आमालाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “प्रचलित कानून बमोजिमको नजिकको हकवालालाई” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
१२०.	मा. भानुभक्त जोशी र मा. शेर बहादुर कुवर	१२	<u>उपदफा (१) र (४) को सट्टा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) को सट्टा अदालतले कसुरदारलाई भएको जरिवानाको रकमको शतप्रतिशत रकम उपदफा (२) अनुसारको मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिनुपर्नेछ। तर कुनै कारणवस कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसक्ने अवस्था भए अदालतले पीडित राहत कोषबाट यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ। (४) उपदफा ४ बमोजिम हर्जना अतिरिक्त पीडित व्यक्तिको मनासिव माफिकको यातायात खर्च बसोबास खर्च खाना खर्च र स्वास्थ्य उपचारको खर्च समेत अदालतले दिलाई भराइदिनुपर्छ।
१२१.	मा. भगवती चौधरी	१५	<u>दफा २३ग. पछि देहाय बमोजिम २३घ. थप गर्ने:</u> २३ग. जोखिमयुक्त क्षेत्र, समूह र पेशाको पहिचान गरी सचेतना र शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुनी आधार थप गर्ने। डेटा व्यवस्थापन र अनुसन्धान मानव बेचबिखनसम्बन्धी तथ्यांक सङ्कलन, विश्लेषण र सार्वजनिकरण गर्ने कानुनी ढाँचा तयार गर्ने।
१२२.	मा. ठाकुर प्रसाद गैरे लगायतका मा. सदस्यहरू	१५	मूल ऐनमा दफा २३क. २३ख. र २३ग. थप: “२३क. प्रदेश समिति: (१) ऐन बमोजिमको कसुर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरको सरकारी

			निकाय तथा गैरसरकारी संस्था बीच समन्वय गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विरुद्धको प्रदेश समिति गठन गरिनेछ । (२) प्रदेश समितिको गठन, बैठक तथा काम कारवाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।” २३ख. जिल्ला समिति: ऐन बमोजिमको कसुर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा जिल्लास्तरको सरकारी निकाय, स्थानीय समिति तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्न तोकिए बमोजिम जिल्ला समिति गठन गरिनेछ । २३ग. स्थानीय समिति: (१) ऐन बमोजिमको कसुर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा स्थानीय तहभित्रका सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्था बीच समन्वय गर्नको लागि स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मानव बेचबिखन नियन्त्रण विरुद्धको स्थानीय समिति गठन गरिनेछ । (२) स्थानीय समितिको गठन, तथा काम कारवाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।”
१२३.	मा. अम्मर बहादुर थापा	१५	<u>दफा १० को खण्ड (क) र (ख) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) कैद १५ देखि २० वर्ष र जरिवाना १० देखि १५ लाख हुनुपर्ने। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ विदेशमा बेचबिखन गर्नेको हकमा २१ वर्ष कैद १० लाख जरिवाना हुनुपर्ने। (ख) बालबालिकालाई बेचबिखन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विदेशमा विभिन्न प्रलोवनमा पारि बेचबिखन गरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई- २० वर्ष कैद र १५ लाख क्षतिपूर्ति सहित जरिवाना हुने कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने।
१२४.	मा. सोबिता गौतम	१६	<u>उपदफा (१), (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) कसैले पीडितको स्वीकृति नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्बिर वा निजको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै विवरण पत्रपत्रिकामा छापन, अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न वा सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्न हुँदैन । तर बालबालिकाले दिएको स्वीकृतिलाई स्वीकृति मानिने छैन ।

			(२) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी घटना, प्रणालीगत कमजोरी, नीतिगत चुनौती र समग्र विषयमा स्वीकृति बिना पनि पीडितको परिचय र ठेगाना नखुल्ने गरी प्रस्तुत गरिएमा, आधिकारिक सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ, विश्लेषण वा सार्वजनिक बहस गर्न निषेध गरिने छैन।" बालबालिकाले दिएको स्वीकृतिलाई स्वीकृति मानिने छैन। (३) उपदफा (१) र (२) विपरीत कुनै कार्य भएमा प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ। "
१२५.	मा. बिमला सुवेदी		<u>मूल ऐनको दफा २५ पछि देहायको दफा २५(क) थप्ने</u> २५(क) सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध आवश्यक रोकथाम, संरक्षण र निरोधात्मक निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ । (१) मानव बेचबिखनको रोकथामका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्ने । (२) पीडितहरू विशेषगरी महिला तथा बालबालिकालाई पुनः पीडितहुन बाट जोगाउने । (३) मानव बेचबिखनको रोकथाम, उद्धार, कानुनी सहयोग र पुनर्स्थापनाका लागि निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने । (४) मानव बेचबिखनका मुख्य कारणहरूको संवोधनका लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ गर्ने । (५) प्रविधिको प्रयोग गरी हुने मानव बेचबिखन (Cyber Slavery) नियन्त्रणका लागि अन्तरदेशीय र अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने छ । (६) बेचबिखनबाट पीडित हुने महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पुन बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरूका लागि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको विशेष कार्यनिति बनाई लागू गरिने छ । (६) यस दफाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने छ ।
१२६.	मा. रणेन्द्र बराली	१६	
१२७.	मा. प्रकाश ज्वाला	१७	<u>दफा २७क मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u>

१२८.	मा. रमा कोइराला पौड्याल		(३) अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना वारपार गर्ने व्यक्तिको सूचना राख्नु पर्ने: बेचबिखन तथा ओसारपसार भएको वा हुनसक्ने आधार देखेमा वा शंका लागेकोमा सीमा निगरानी गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्तिले शंकित व्यक्तिको परिचयपत्र जाँच गर्ने, फोटो लगायत अन्य अभिलेख राख्नु पर्नेछ। नाकाहरुमा नियमनका लागि सरकारी निकायले गैसससँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने छ। (४) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको लगातार सुनुवाई गरिने छ।
१२९.	मा. ठाकुर प्रसाद गैरे लगायतका मा. सदस्यहरु	१७	मूल ऐनको दफा २७ पछि देहायको दफा २७क. थपिएको छ:- २७(क) (१) नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगरानीको व्यवस्था गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको निगरानी राष्ट्रिय समितिले तोकिएको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा समेत गरिने छ। (३) उपदफा (१) बमोजिम निगरानी गर्दा मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसुर भएको वा हुन लागेको शंका लागेमा निगरानी गर्न खटिएको अधिकारीले सोको सूचना त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त दिनु पर्ने छ।” दफा २७ को उपदफा (२) पछि देहायको (३) थप गर्ने (३) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको लगातार सुनुवाई गरिने छ। (४) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्दा अधिकारक्षेत्रको अभाव भएमा पीडितलाई अख्तियार प्राप्त निकायमा उजुरी गर्न पठाईदिनु (प्रेषण) पर्ने छ। (५) यस ऐन अन्तर्गतको कारबाहीले कसुरदारलाई अन्य प्रचलित कानून बमोजिमका कसुरमा कारबाही गर्न बाधा पुऱ्याउने छैन। दफा २७ पछि दफा २७ ख थप गर्ने: मानव बेचबिखनबाट पीडित व्यक्तिहरुलाई देहायको अधिकार हुने छः (क) कानुनी परामर्श सेवा, मनोपरामर्श सेवा, स्वास्थ्य उपचार, दोषाधिकारको सुविधा र सुरक्षित

			गृह मा रहन पाउने अधिकार । (ख) यातना वा अन्य क्रूर वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धको अधिकार । (ग) फौजदारी न्याय प्रणालीमा गोपनियताको अधिकार । (घ) उद्धार, स्वदेश फिर्ता तथा राज्यका संरक्षणात्मक उपायहरूमा महिला तथा बालबालिकाका विशेष अवस्थाको संवोधन र सेवामा प्राथमिकता पाउने अधिकार । (ङ) मानव बेचबिखन कसुरका पीडित नेपालको भूभागमा भेटिएमा वा नेपालमा थुनामा राखिएको अवस्थामा सो विषयमा निजको देशको कन्सुलर अधिकारीहरूलाई सूचना दिने तथा अभियोग लागेको व्यक्तिले परिवार वा निजको कानुन व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्न पाउने अधिकार । (च) निजको घर फिर्तीको सहजीकरण (Travel Document) पाउने अधिकार । (छ) मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कार्वाही सम्बन्धी सूचना पाउने अधिकार, आफ्नो धारणा राख्न पाउने अधिकार । (ज) स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ताको अधिकार । (३) मानव बेचबिखनका पीडित व्यक्तिहरूका अन्य अधिकारहरू पीडित संरक्षण सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम हुनेछ । यस ऐनमा लेखिएको प्रावधानले पीडितको अन्य प्रचलित कानुनबाट सुनिश्चित हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन । (४) पीडितको परिवारका सदस्यहरूको मनोसामाजिक परामर्श सेवा पाउने, मुद्दाको कारबाही बारेको सूचना पाउने, दोषाधिकार सुविधा पाउने, व्यक्तिगत सुरक्षा र गोपनियताको हक हुने छ ।
१३०.	मा. विद्या भट्टराई	१७	<u>दफा २७क. मा देहायबमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> मानव बेचबिखनको निगरानी गर्न सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समन्वयमा मानव बेचबिखनको कसुरदार, पीडक, मतियारहरूको तथ्य र तथ्याङ्कहरू राख्न र अद्यावधिक गर्न डिजिटल प्रणालीको सिर्जना र व्यवस्थापन गर्ने निगरानीका कार्यहरू गर्ने तथा यस ऐनको दफा ७ बमोजिमको पक्राउ वा खानतलासी गर्ने कार्यको सिलसिलामा पीडितको समेत पहिचान गरी मानव बेचबिखन रोकथाम, नियन्त्रण र

			पीडितलाई सुरक्षा गर्न “पीडित पहिचान मापदण्डहरू” को व्यवस्था नेपाल सरकार वा गृह मन्त्रालय, र कानून, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समन्वय गरी गर्नेछ दफा २७क. मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने: (३) अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना वारपार गर्ने व्यक्तिको सूचना राख्नु पर्ने: बेचबिखन तथा ओसारपसार भएको वा हुनसक्ने आधार देखेमा वा शंका लागेकोमा सीमा निगरानी गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्तिले शंका लागेका व्यक्तिको परिचयपत्र जाँच गर्ने, फोटो लगायत अन्य अभिलेख राख्नु पर्नेछ । नाकाहरूमा नियमनका लागि सरकारी निकायले गैसससँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने छ । (४) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको लगातार सुनुवाई गरिने छ ।
१३१.	मा. रणेन्द्र बराली	१७	दफा २७क को उपदफा (२) पछि देहाय बमोजिमको उपदफा (३) थप गर्नु पर्ने: (३) अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना वारपार गर्ने व्यक्तिको सूचना राख्नु पर्ने: बेचबिखन तथा ओसारपसार भएको वा हुनसक्ने आधार देखेमा वा शंका लागेकोमा सीमा निगरानी गर्ने अधिकारप्राप्त व्यक्तिले शंकित व्यक्तिको परिचयपत्र जाँच गर्ने, फोटो लगायत अन्य अभिलेख राख्नु पर्नेछ । नाकाहरूमा नियमनका लागि सरकारी निकायले गैसससँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने छ । (४) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको लगातार सुनुवाई गरिने छ ।
१३२.	मा. नारायणी शर्मा		
१३३.	मा. भगवती चौधरी	थप	पीडितको परिभाषा र अधिकार विस्तार गर्ने । पीडितका लागि क्षतिपूर्ति, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्स्थापना कार्यक्रम, कानुनी सहायता जस्ता प्रावधान थप गर्ने । विधेयकमा देहाय बमोजिमको दफा १९ थप गर्नु पर्ने: मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कसुरदारलाई पक्राउ गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा अनुसन्धान सुरक्षा निकायहरूसँग सूचित गराउने । अन्तरदेशीय मानव तस्करीमा अनुसन्धान, प्रत्यार्पण र पीडित उद्धारका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगसम्बन्धी स्पष्ट प्रावधान व्यवस्था गर्ने । अध्यागमन, श्रम, प्रहरी, न्यायालय बीच समन्वयकारी निकाय गठन थप गर्ने । अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र सुनुवाइको प्रक्रिया छिटो, सजिलो र पीडित केन्द्रित थप गर्ने ।

१३४.	मा. ठाकुर प्रसाद गैरे लगायतका मा.सदस्यहरु	थप	<u>मूल ऐनको दफा २५ पछि देहायको दफा २५(क) थप्ने:</u> २५(क) सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध आवश्यक रोकथाम, संरक्षण र निरोधात्मक निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ । I. मानव बेचबिखनको रोकथामका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु लागू गर्ने । II. पीडितहरु विशेषगरी महिला तथा बालबालिकालाई पुनः पीडितहुन बाट जोगाउने । III. मानव बेचबिखनको रोकथाम, उद्धार, कानुनी सहयोग र पुनर्स्थापनाका लागि निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने । IV. मानव बेचबिखनका मुख्य कारणहरुको संवोधनका लागि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ गर्ने । (ख) प्रविधिको प्रयोग गरी हुने मानव बेचबिखन (Cyber Slavery) नियन्त्रणका लागि अन्तरदेशीय र अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्ने छ । I. बेचबिखनबाट पीडित हुने महिला, लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पुन बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुका लागि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको विशेष कार्यनिति बनाई लागू गरिने छ । II. यस दफाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने छ ।
------	--	----	--

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११३ को उपनियम (२) बमोजिम क्र.स. १ देखि १३४ सम्मका संशोधन प्रस्तावहरु छलफलका लागि स्वीकृत ।

.....
(देवराज घिमिरे)
सभामुख